



PUTUSAN
Nomor 1318K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MELKIANUS KOLO PAU, bertempat tinggal di RT/RW: 25/07, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amos Aleksander Lafu, SH., MH, dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amos Aleksander Lafu, SH., MH., & Rekan, beralamat di Jalan Mahoni I, RT.023, RW.010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

MATHIAS BUGIS, bertempat tinggal di Jalan Raya Eltari II RT/RW: 042/013 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dan Osias Tomboy pada tanggal 10 Mei 1996 dan surat jual beli tanah diperbaharui/dikuatkan kembali dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak yang dibuat

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan dan/atau disaksikan oleh Mesak Tenis, S.Sos Lurah Fatululi pada tanggal 17 November 1999, adalah sah;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik sehingga pembeli yang beritikad baik patut dilindungi hukum;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 900 M2 terletak di dahulu Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; sekarang, RT.25, RW.07, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas:

Utara : Jalan;
Selatan : dahulu tanah milik Lambertus, sekarang milik Fredik;
Timur : dahulu tanah milik Yoseph Niron, Simon Hayon sekarang Daud, Amos Lema, Andreas Tombesi dan Melkianus Kolo Pau;
Barat : dahulu tanah milik Osias Tomboy dan J. Dami, sekarang Jefri Basuki;

Adalah sah hak milik Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Melkianus Kolo Pau (Tergugat) menyerobot masuk tanah milik Penggugat/tanah sengketa, membuat pagar tembok dan menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dengan cara apapun untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa dengan suka rela atau dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Eksepsi karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- B. Eksepsi karena gugatan kabur (*obscur libel*) dalam hal luas dan batas tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 4 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000.00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 83/PDT/2022/PT KPG., tanggal 20 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 4 April 2022, Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kpg., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum jual beli antara Pembanding semula Penggugat dan Osias Tomboy pada tanggal 10 Mei 1996 dan surat jual beli tanah diperbaharui/dikuatkan kembali dengan Surat Pernyataan Melepaskan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak yang dibuat dihadapan dan/atau disaksikan oleh Mesak Tenis, S.Sos Lurah Fatululi pada tanggal 17 November 1999, adalah sah;

3. Menyatakan hukum bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pembeli beritikad baik sehingga pembeli yang beritikad baik patut dilindungi hukum;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 900 M² terletak di dahulu Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; sekarang RT.25, RW.07, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas:
 - Utara : jalan;
 - Selatan : dahulu tanah milik Lambertus, sekarang milik Fredik;
 - Timur : dahulu tanah milik Yoseph Niron, Simon Hayon sekarang Daud, Amos Lema, Andreas Tombesi dan Melkianus Kolo Pau;
 - Barat : dahulu tanah milik Osias Tomboy dan J. Dami, sekarang Jefri Basuki;

Adalah sah hak milik Pembanding semula Penggugat;

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Terbanding semula Tergugat dengan cara apapun untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa dengan suka rela atau dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana ternyata

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/ Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 83/PDT/2022/PT KPG, Tanggal 20 Juli 2022 dan mengadili sendiri;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Kpg, Tanggal 4 April 2022;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan membeli dari Almarhum Osias Tomboy sesuai Surat Jual Beli tanggal 10 Mei 1996 dan diperbaharui dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak yang dibuat di hadapan Lurah Fatululi yaitu Mesak Tenis, S.Sos., tanggal 17 November 1999, maka jual beli tersebut adalah sah sehingga perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MELKIANUS KOLO PAU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MELKIANUS KOLO PAU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rizal Firmansyah, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2023